



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAIS

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Penago I, 19 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanah Abang, 22 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, Nomor Telephone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas, tanggal 17 Juni 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Penago Baru, 19 Juni 2007 (18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Penago Baru, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan dengan anak kandung Pemohon III, yang Bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tanah Abang, 19 November 2006 (18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib No : 08/KD/2020/SK-U/TA/VI/2025 pada tanggal 05 Juni 2025, yang bernama Deka Risyantoni bin Mustami merupakan suami PEMOHON 3, tempat tanggal lahir, Air Pikat, 25 Agustus 1984, pendidikan SLTP, perkerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, yang dikeluarkan Kepala KABUPATEN SELUMA, sudah tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun dan anak kandung Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan tidak hamil tetapi selaput dalam keadaan robek (sudah berhubungan layaknya suami dan istri) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hamil No: 180/PKM-TS/VI/2025 pada tanggal 10 Juni 2025 yang di dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan Puskesmas Kota Tais dan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengatin No :

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/UPT/PKM-II/SKKCP/VI/2025 pada tanggal 05 Juni 2025 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh bidan Puskesmas Penago II;

5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 / bulan;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan anak kandung Pemohon III yang Bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP dan memeriksa identitas

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, begitu pula

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah amat dekat bahkan melampaui batas wajar sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx siap bertanggungjawab terhadap Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx selaku calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung kedua calon mempelai sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Juni 2007, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon III yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ia dengan Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX karena sudah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah amat sangat dekat;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan telah bekerja sebagai XXXXX Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 November 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai XXXXX Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 1705141907830001 tanggal 21 Februari 2025 yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Bengkulu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 1705145002830001 tanggal 13 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Bengkulu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 17051402050813000 tanggal 21 Februari 2025, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 2663/09/DP/KS/07/2007 tanggal 19 September 2007, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Seluma, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Bengkulu, tanggal 6 Mei 2025, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK: 1705146203870001 tanggal 26 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Gaib, tanggal 05 Juni 2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN SELUMA, Provinsi Bengkulu, surat tersebut telah diteliti dan bermeterai cukup serta dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor: 1705142903170001 tanggal 29 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III Nomor: 1705-LT-23012013-0043 tanggal 23 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama anak Pemohon III yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Seluma, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, tanggal 6 Mei 2025, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Calon Mempelai Wanita, tanggal 10 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Kota Tais, surat tersebut telah diteliti dan bermeterai cukup serta dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.11;

12. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanggal 05 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Penago II, xxxxxxxx xxxx xxxx, Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diteliti dan bermeterai cukup serta dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.12;

13. Asli Rekomendasi atas nama Calon Mempelai Pria tanggal Tanggal 10 Juni 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas P3APPKB, xxxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diteliti dan bermeterai cukup serta dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.13;

14. Asli Rekomendasi atas nama Calon Mempelai Wanita tanggal Tanggal 10 Juni 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas P3APPKB, xxxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diteliti dan bermeterai cukup serta dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.14;

15. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, tanggal 02 Juni 2025 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diteliti dan bermeterai cukup serta dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon III;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan dimana Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx masih berumur 18 (delapan belas) tahun, begitu pula Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Penago Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, begitu pula xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx sudah siap untuk berumah tangga karena xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik, maka dalam persidangan ini berlaku tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi kawin ini, kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik atau setidaknya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya masing-masing bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon III;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, akan tetapi xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx masih berumur 18 (delapan belas) tahun begitu pula xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
5. Bahwa antara xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx telah intim dalam pergaulan bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat yang kemudian menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan begitu pula XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;

9. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur*

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak selain itu, dikhawatirkan akan lebih jauh terjadi pelanggaran norma-norma agama dan adat istiadat sekitar yang menjunjung tinggi nilai moral, karenanya Hakim menilai hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan, dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah siap mendampingi suaminya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk melaksanakan menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aan Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Aan Setiawan, S.H

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	30.000,-
5. Redaksi :	Rp.	10.000,-
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	180.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Tas